Universidad de Buenos Aires (UBA)

Facultad de Derecho

Derecho Constitucional Profundizado

Derechos de tercera generación: el derecho del consumidor

Estudiar con constancia convierte los conceptos en conocimiento.

Apuntes de estudio

Isaac Edgar Camacho Ocampo

2026

Este es un modesto aporte a los estudiantes de "Derecho Constitucional Profundizado" no pretende sustituir el material oficial de la materia.

Índice

Presentación de la clase **3**

1. Fundamentos de la defensa del consumidor **4**

1.1. Las tres generaciones de derechos y el plan de la clase 4

1.1.1. ´Cuándo se plasmaron en la Constitución? 4

1.2. La reforma de 1994 y el fin de la ficción de la igualdad formal 4

1.3. La asimetría de la relación de consumo y la finalidad de la defensa del consumidor 5

1.4. Cuadro Cornell: Bloque I 5

2. Artículo 42: derechos sustantivos fundamentales **7**

2.1. Fundamento normativo y estructura del artículo 42 7

2.2. Protección de la salud y la seguridad 8

2.3. Intereses económicos 8

2.4. Información veraz y adecuada 8

2.5. Trato equitativo y digno 9

2.5.1. La relación médica como relación de consumo: la ley 24.240 . . . 9

2.6. Repaso de los derechos sustantivos y ejemplos prácticos 10

2.7. Cuadro Cornell: Bloque II 11

3. Artículo 42: mandatos de actuación estatal **13**

3.1. Defensa de la competencia 13

3.2. Control de monopolios: monopolios naturales y monopolios legales . . . 13

3.2.1. El monopolio natural 14

3.2.2. El monopolio legal 15

3.3. Educación para el consumo y participación social 16

3.4. Cuadro Cornell: Bloque III 17

4. El enfoque del análisis económico del derecho **18**

4.1. Libre mercado y derechos del consumidor: ´conceptos antagónicos? . . 18

4.2. Asimetría informativa y fallas de mercado 18

4.2.1. Escenario 1: asimetría informativa 18

4.2.2. Escenario 2: fallas de mercado y barreras 19

4.3. Costos de transacción y servicios cautivos 19

4.3.1. Escenario 3: costos de transacción 19
4.3.2. Escenario 4: fallas de información en servicios 20
4.4. Dimensión microeconómica de la eficiencia 21
4.5. Cuadro Cornell: Bloque IV 22

5. El caso Halabi y las acciones colectivas **24**
5.1. El caso Halabi (2009) 24
5.2. Intereses individuales homogéneos y clasificación de los derechos 25
5.3. Síntesis de la defensa del consumidor 26
5.4. Cuadro Cornell: Bloque V 27

Síntesis final de la clase **28**

Material complementario: utilidad de los contenidos **29**

Presentación de la clase

Clase del 26 de octubre de 2026.

La clase estuvo dedicada a los **derechos de tercera generación**, en particular a los **derechos del consumidor**. Se explicó por qué la reforma constitucional de 1994 abandonó la ficción de igualdad entre empresa y consumidor, qué establece el **artículo 42 de la Constitución Nacional**, cómo el **análisis económico del derecho** explica las fallas del mercado y cómo el caso **Halabi (2009)** habilitó las **acciones colectivas** para que reclamar sea posible aun por montos pequeños.

Los contenidos se organizan en cinco bloques:

- **Bloque I:** por qué el consumidor necesita protección.
- **Bloque II:** qué derechos le reconoce el artículo 42.
- **Bloque III:** qué debe hacer el Estado para garantizarlos.
- **Bloque IV:** por qué el mercado falla y cómo lo corrige el derecho.
- **Bloque V:** cómo se reclama en forma colectiva: el caso Halabi.

Cómo se relacionan los temas: un solo ejemplo cotidiano

Si al revisar el resumen de una tarjeta aparece un **cargo de 10.000 pesos** que no se reconoce, ese mismo cargo atraviesa los cinco bloques de la clase:

Bloque	El cargo de 10.000 pesos a la luz del tema
I. Fundamentos	´Por qué el consumidor está en desventaja? Porque la empresa sabe más y tiene más recursos: hay asimetría y vulnerabilidad estructural.
II. Artículo 42 (derechos)	´Qué derecho protege al consumidor? Sus intereses económicos y el derecho a una información veraz y adecuada frente a un cobro indebido.
III. Artículo 42 (Estado)	´Quién vigila el mercado donde nace el cargo? El Estado: competencia, control de monopolios y asociaciones de consumidores.
IV. Análisis económico	´Por qué la empresa se anima a cobrarlo y el consumidor no reclama? Riesgo moral y costos de transacción: pelear 10.000 pesos sale más caro que el cargo.
V. Halabi	´Cómo se recupera? Con la acción colectiva que consagró el caso Halabi: 10.000 pesos por 100.000 afectados sí justifican un juicio.

1. Fundamentos de la defensa del consumidor

1.1. Las tres generaciones de derechos y el plan de la clase

Los derechos se clasifican en generaciones. Los de **primera generación** son los derechos civiles y políticos; los de **segunda generación**, los derechos sociales, económicos, gremiales, sindicales y del trabajo; y los de **tercera generación**, los derechos del consumidor y del medio ambiente.

Generación	Derechos que comprende
Primera generación	Derechos civiles y políticos.
Segunda generación	Derechos sociales, económicos, gremiales, sindicales y del trabajo.
Tercera generación	Derechos del consumidor y derechos del medio ambiente.

El estudio de los derechos de tercera generación comienza por los derechos del consumidor. Si el tiempo lo permite, se abordará también la unidad referida a los derechos ambientales.

1.1.1. ´Cuándo se plasmaron en la Constitución?

Existían precedentes, incluso de la década de 1980, en materia de medio ambiente. No ocurría lo mismo con los derechos consumeriles, que se encontraban en la legislación de fondo: el Código Civil y el anteriormente denominado Código Comercial.

Los derechos de tercera generación fueron incorporados y tuvieron su auge con la **reforma de la Constitución de 1994**, que marcó una bisagra fundamental y un cambio dramático en la tutela de los derechos personales y patrimoniales.

El constitucionalismo social y los derechos de tercera generación desplazaron la concepción tradicional del derecho privado clásico, que no contemplaba como tal el derecho del consumidor.

1.2. La reforma de 1994 y el fin de la ficción de la igualdad formal

La visión anterior a la reforma de 1994 se sustentaba en una ficción: una **igualdad formal** absoluta entre las partes contratantes. Daba lo mismo una empresa que un consumidor individual, lo cual en muchos casos no era cierto, pues se suponía una condición de reciprocidad entre consumidor y productor.

Esa ficción fue dejada de lado y dio paso al reconocimiento expreso de la **vulnerabilidad estructural del consumidor** en el mercado contemporáneo, en una relación de consumo.

Aspecto	Antes de la reforma de 1994	Después de la reforma de 1994
Concepción	Derecho privado clásico, que no contemplaba como tal el derecho del consumidor.	Constitucionalismo social: derechos de tercera generación incorporados a la Constitución.
Supuesto sobre las partes	Ficción de una igualdad formal absoluta entre las partes contratantes: daba lo mismo una empresa que un consumidor.	Reconocimiento expreso de la vulnerabilidad estructural del consumidor en la relación de consumo.
Dónde se regulaba	En la legislación de fondo: el Código Civil y el anteriormente denominado Código Comercial.	En la Constitución Nacional (artículo 42).
Resultado	Se suponía una reciprocidad que en muchos casos no era cierta.	Se busca dejar de lado la asimetría y proteger a la parte más frágil.

1.3. La asimetría de la relación de consumo y la finalidad de la defensa del consumidor

El punto central de los derechos del consumidor es dejar de lado la **asimetría** propia de la relación de consumo, en la cual quien tiene mayores recursos y artilugios para dominar la relación es el productor, mientras que el consumidor es la parte más frágil. Allí aparece la temática de la defensa del consumidor, que pasa a consagrarse en la Constitución Nacional con la reforma de 1994.

La defensa del consumidor no constituye un mero mecanismo asistencial del consumidor ni una intervención extremadamente dirigista del Estado, sino una **garantía institucional indispensable**. Su finalidad, en un Estado de derecho, en un sistema de división de poderes y en un sistema republicano, es lograr la eficiencia, la transparencia y la existencia misma de un mercado libre y competitivo.

Importante

La defensa del consumidor **no** es un mero mecanismo asistencial ni una intervención dirigista del Estado: es una **garantía institucional indispensable** para lograr eficiencia, transparencia y la existencia misma de un mercado libre y competitivo, dentro de un Estado de derecho, de división de poderes y republicano.

1.4. Cuadro Cornell: Bloque I

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
´Qué son los derechos de tercera generación y cuándo se incorporaron a la Constitución?	Son los **derechos del consumidor y del medio ambiente**. Los de primera generación son los civiles y políticos; los de segunda, los sociales, económicos, gremiales, sindicales y del trabajo. Tuvieron su auge con la **reforma de 1994**, que marcó una bisagra en la tutela de los derechos personales y patrimoniales.
´Por qué cambió el paradigma con la reforma de 1994?	Antes regía la **ficción de una igualdad formal absoluta** entre empresa y consumidor. Después se reconoce la **vulnerabilidad estructural** del consumidor y la **asimetría** de la relación de consumo.
´Cuál es la finalidad de la defensa del consumidor?	No es un mero mecanismo asistencial ni una intervención dirigista: es una **garantía institucional indispensable** para lograr eficiencia, transparencia y la existencia misma de un mercado libre y competitivo, en un Estado de derecho republicano.

Resumen: Los derechos del consumidor y del medio ambiente integran la tercera generación de derechos y alcanzaron su auge con la reforma de 1994. Esa reforma reemplazó la ficción de igualdad formal entre las partes por el reconocimiento de la vulnerabilidad estructural del consumidor y de la asimetría de la relación de consumo. La defensa del consumidor es una garantía institucional indispensable para un mercado libre, transparente y competitivo.

2. Artículo 42: derechos sustantivos fundamentales

2.1. Fundamento normativo y estructura del artículo 42

El núcleo normativo en el que se basan los derechos y la defensa del consumidor se encuentra en el novedoso **artículo 42 de la Constitución Nacional**, cuyo texto es el siguiente:

> Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno.
>
> Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios.
>
> La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos, y los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas, en los organismos de control.

El artículo 42 puede subdividirse en dos categorías:

- **Subtipo A:** los **derechos sustantivos fundamentales** (o esenciales) del derecho del consumidor.
- **Subtipo B:** los **mandatos de actuación estatal concretos**, que constituyen la fase activa y operan tanto en la vía administrativa como en la vía judicial, es decir, si cabe la reclamación del derecho del consumidor ante los tribunales.

Categoría del artículo 42	**Contenido**
Subtipo A: derechos sustantivos fundamentales	1. Protección de la salud y seguridad. 2. Intereses económicos. 3. Información veraz y adecuada. 4. Trato equitativo y digno.
Subtipo B: mandatos de actuación estatal concretos (vía administrativa y vía judicial)	1. Defensa de la competencia. 2. Control de monopolios. 3. Educación para el consumo. 4. Participación social.

2.2. Protección de la salud y la seguridad

El primer derecho sustantivo fundamental es la **protección de la salud y la seguridad** del consumidor: tutela de la integridad física y preventiva frente a productos y servicios riesgosos.

Antes de la reforma constitucional, la relación de consumo se concebía bajo la ficción de que consumidor y productor actuaban en igualdad de condiciones. Después de la reforma se procura un marco de racionalidad y veracidad, en el cual el consumidor es un simple consumidor atomizado y el productor puede ser una gran empresa con más recursos. De hecho se da así una **asimetría**: toda la información que puede tener un consumidor es infinitamente pequeña en función de lo que puede manejar un productor.

2.3. Intereses económicos

El segundo derecho sustantivo fundamental son los **intereses económicos**: protección frente a cobros indebidos, cláusulas abusivas y prácticas engañosas.

2.4. Información veraz y adecuada

El tercer derecho sustantivo fundamental es la **información veraz y adecuada**. Su sentido es achicar la asimetría de recursos y de información propia de la relación de consumo: un simple consumidor frente a un universo de productores. Se da también la **asimetría de la información**, pues el consumidor está atomizado entre millones de consumidores.

Un producto, una cadena de producción o un servicio puede tener lo que se denomina un **vício redhibitorio** o **vício oculto**. Esto es propio del mercado de escala: el consumidor no tiene cómo saber si existe un vício oculto; quien lo sabe es el productor. Por eso la finalidad de este derecho es **achicar la asimetría de la información a favor del consumidor**, por ser la parte más frágil, más endeble o más desinformada.

Esto implica un **deber explícito de proveer datos comprensibles para neutralizar la asimetría de la información** y, además, la regla de que **en caso de duda se decide a favor del consumidor**.

Importante

Información veraz y adecuada: deber explícito de proveer datos comprensibles para neutralizar la asimetría informativa, achicándola a favor del consumidor, que es la parte más frágil y más desinformada. **En caso de duda, a favor del consumidor.**

2.5. Trato equitativo y digno

El cuarto derecho sustantivo fundamental es el **trato equitativo y digno**: prohibición de prácticas vejatorias o discriminatorias en la relación de consumo.

2.5.1. La relación médica como relación de consumo: la ley 24.240

A partir de 1994, una relación de tipo médico privada (una prepaga o una obra social, pública, privada, semipública o semiprivada) entra dentro de la normativa de la **ley 24.240**, que regula la defensa del consumidor. Esto ocurre independientemente, o coexistentemente, con que se trate de una relación profesional médica o de práctica médica: también constituye una **relación de consumo**. En consecuencia, la ley 24.240 se aplica a la relación de consumo prestacional médica, llegado el caso, con la ejecución y el cumplimiento de las normas de un contrato, es decir, de una relación contractual.

Quien recibe una prestación médica bajo una relación de consumo está, así, protegido frente a la práctica vejatoria o discriminatoria. Es propio de la práctica profesional que, en las relaciones de consumo de prestaciones médicas, la empresa tienda, bajo determinadas circunstancias, a ser restrictiva en el otorgamiento de ciertas prestaciones.

Ejemplo: la prótesis y las maniobras dilatorias

En el tipo de casos que se denominan *amparos de salud*, una persona debe someterse a la implantación de una prótesis. Existen el contrato, la relación y la asistencia, pero al momento de concretar la práctica médica comienzan las **maniobras dilatorias**: que la prótesis no se consigue, que debe tener determinadas características, etc. Esto se encuadra dentro de lo que es una práctica vejatoria o dilatoria (tal vez no discriminatoria, pero sí tendiente a demorar la práctica), y responde a una relación estrictamente de costos.
No es lo mismo implantar una prótesis genérica de fabricación nacional que una prótesis con determinado número, tipo de fabricación y material, que puede costar diez veces más. La empresa de prestación médica realiza un cálculo de costo-beneficio: pagar el menor costo y mantener el más alto índice de lucratividad. Esto no es intrínsecamente negativo; son los costos.

La empresa realiza lo que se denomina un **cálculo de costo actuarial**. Ante una práctica onerosa, si hubiera diez personas a las que debe realizarla y la realizara a las diez, entraría en falencia y en quebranto económico. Se calcula entonces a quién se le realizará la práctica: a quien haya presentado un reclamo, ya sea en la vía administrativa o posteriormente en la vía judicial. A las personas que no reclaman se les aplican maniobras dilatorias u otro tratamiento que no implique la prótesis en sí. Esto encuadra dentro de las prácticas vejatorias, que la ley de defensa del consumidor tiende a morigerar y a evitar.

Importante

La empresa de salud calcula costos actuariales: ante una práctica onerosa, la realiza a quien reclama y dilata o sustituye el tratamiento a quien no lo hace. Eso es una **práctica vejatoria** que la ley de defensa del consumidor busca morigerar y evitar.

2.6. Repaso de los derechos sustantivos y ejemplos prácticos

Los derechos sustantivos fundamentales son: (1) protección de la salud y la seguridad frente a productos que puedan producir daño sobre la salud; (2) intereses económicos: protección frente a cobros indebidos, cláusulas abusivas y prácticas engañosas; (3) información veraz y adecuada; (4) trato equitativo y digno.

Ejemplo: el cargo ignorado en la tarjeta de crédito

En el resumen de un usuario de tarjeta de crédito aparece un monto insignificante cuyo origen se desconoce. Para un consumidor individual el perjuicio es menor, pero cuando el mismo cargo recae sobre millones de consumidores, aun cien o mil pesos configuran una práctica de alta lucratividad. Si uno solo reclama, no pasa nada; el problema surge cuando reclaman los millones de consumidores que detectan ese ítem.

Ejemplo: el alquiler de autos y la cláusula abusiva

En el alquiler de un automóvil sin chofer (empresas como Rent a Car y otras) se exige una tarjeta de crédito para acceder a la prestación. Un caso concreto: quien alquiló un auto circula por una ruta provincial y una piedrilla impacta sobre el parabrisas. Terminado el contrato, la empresa le exige 500.000 pesos para reponerlo. Surge entonces la pregunta por el seguro que debe tener todo auto para la cobertura de daño a terceros. Ocurre que la empresa, a efectos de lucrar, contrató un seguro que no tiene ese tipo de cobertura y, en el mismo contrato, establece que quien debe hacerse cargo es el contratante.
La lógica es que las empresas buscan la cobertura más mínima y quien debe hacerse cargo es el contratante del servicio. Este caso ilustra la protección frente a cobros indebidos, cláusulas abusivas y prácticas engañosas.

Ejemplo: los tecnicismos y la información comprensible

A veces el contrato está plagado de tecnicismos extremos, de modo que la persona contrata un servicio pero no sabe cuál es la finalidad de la contratación en sí. Esto ilustra la información veraz y adecuada como deber explícito de proveer datos comprensibles.

El último derecho, trato equitativo y digno (prohibición de prácticas vejatorias o discriminatorias en la relación de consumo), se ilustra con el ejemplo de salud antes desarrollado.

Derecho sustantivo	Qué protege	Ejemplo de la clase
1. Salud y seguridad	Tutela de la integridad física y preventiva frente a productos y servicios riesgosos.	Productos que puedan producir daño sobre la salud.
2. Intereses económicos	Protección frente a cobros indebidos, cláusulas abusivas y prácticas engañosas.	Cargo insignificante en la tarjeta; seguro del auto de alquiler sin cobertura.
3. Información veraz y adecuada	Deber explícito de proveer datos comprensibles; en caso de duda, a favor del consumidor.	Contratos plagados de tecnicismos.
4. Trato equitativo y digno	Prohibición de prácticas vejatorias o discriminatorias en la relación de consumo.	Prótesis demorada por la prepaga.

2.7. Cuadro Cornell: Bloque II

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
´Cómo se estructura el artículo 42 de la Constitución Nacional?	▪ **Subtipo A:** derechos sustantivos fundamentales (salud y seguridad; intereses económicos; información veraz y adecuada; trato equitativo y digno). ▪ **Subtipo B:** mandatos de actuación estatal en la vía administrativa y judicial (defensa de la competencia; control de monopolios; educación para el consumo; participación social).
´Qué abarca cada derecho sustantivo?	▪ **Salud y seguridad:** tutela preventiva de la integridad física frente a productos y servicios riesgosos. ▪ **Intereses económicos:** protección frente a cobros indebidos, cláusulas abusivas y prácticas engañosas. ▪ **Información:** datos comprensibles para neutralizar la asimetría; en caso de duda, a favor del consumidor. ▪ **Trato digno:** prohibición de prácticas vejatorias o discriminatorias.
´Cómo opera el trato digno en una relación médica?	La **ley 24.240** alcanza a prepagas y obras sociales. Si la empresa dilata una prótesis costosa, aplica un **cálculo de costo actuarial**: cumple con quien reclama y dilata con quien no lo hace. Eso es una práctica vejatoria.

Preguntas / palabras clave	**Notas / respuestas**

Resumen: El artículo 42 organiza la protección del consumidor en derechos sustantivos fundamentales (salud y seguridad, intereses económicos, información veraz y adecuada, trato equitativo y digno) y mandatos de actuación estatal. La relación médica privada es una relación de consumo regida por la ley 24.240, y dilatar prestaciones según un cálculo de costo actuarial constituye una práctica vejatoria.

3. Artículo 42: mandatos de actuación estatal

Los **mandatos de actuación estatal** se ejercen tanto en la vía administrativa como en la vía judicial, a efectos de efectivizar la práctica de la relación de consumo.

3.1. Defensa de la competencia

El primer mandato es la **defensa de la competencia**: obligación de neutralizar distorsiones del mercado y abuso de posición dominante. Se trata de un concepto económico relacionado con el derecho.

Definición: monopolio

Es aquel oferente que, de forma individual, produce una determinada cantidad de un determinado bien, y para el cual no hay otro par que produzca el mismo bien.

Que exista un monopolio no es intrínsecamente malo: puede deberse a innovaciones tecnológicas o a la regulación del Estado que consagra a una determinada persona o grupo como prestador. Tampoco el titular de un bien monopólico fija siempre un precio indeterminado o infinito: si lo hiciera, por más que tenga un monopolio, no tendría mercado.

El problema surge cuando, a partir del monopolio, se tiene una práctica distorsiva y se adquieren los beneficios del monopolio sin ningún costo. Quien resulta perjudicado es el simple consumidor atomizado. La defensa de la competencia tiende a achicar, suavizar y disminuir esas asimetrías a favor de una práctica monopólica, porque no se considera deseable que toda la economía se maneje en niveles de transacciones monopólicas.

Definición: posición dominante

Es, por ejemplo, tener un monopolio; pero no es solamente un monopolio: puede ser también un duopolio, cuando dos oferentes se ponen de acuerdo en establecer un precio y la cantidad de un determinado bien.

3.2. Control de monopolios: monopolios naturales y monopolios legales

El segundo mandato es el **control de monopolios**: regulación estricta sobre monopolios naturales y legales en servicios públicos. Existen dos tipos de monopolios, naturales y legales ("legales" en el sentido de legalidad, no de ilegalidad), mencionados en el artículo 42. Que un prestador sea monopólico no es intrínsecamente malo; ni el monopolio natural ni el legal lo son, pero existen y deben ser controlados.

3.2.1. El monopolio natural

Definición: monopolio natural

Es el que se da por una determinada práctica inventiva, por creatividad en el proceso o en el producto, que hace que un solo prestador sea el capaz de brindar ese producto o servicio debido a su eficiencia, competencia, inventiva y creatividad aplicada a la forma de producción de bienes o servicios. No hay rivales o competencia, no porque esté prohibida la competencia o la rivalidad, sino porque ese prestador es el más innovador.

Ejemplo: el proceso de asistencia jurídica sobre quiebra de empresas

Una persona crea, mediante un proceso determinado, una prestación de servicios de protección para abogados que no tiene otra competencia: lo patentó, lo registró y es el único prestador de un proceso que sirve para la asistencia jurídica sobre quiebra de empresas. Los demás no están en condiciones de desarrollar el mismo producto, porque no tienen esa creatividad, inventiva e iniciativa.
Se plantea si es intrínsecamente malo que sea el único que lo presta. En la clase se sostuvo que no lo es, en tanto esté encuadrado en el derecho de protección del consumidor y no haya distorsión del mercado. Antes de esa creación no existía el producto ni el proceso, por lo cual el creador puede poner el precio que quiera. El límite es la **demanda**: puede fijar un precio exorbitante, pero si el mercado está dispuesto a pagar solo una suma muy inferior, no hay demanda. Per se no tendrá otro límite, porque responde a la lógica de un producto que no tiene otra prestación y, por lo tanto, no tiene rival. Se señaló, sin embargo, que a quien tiene un monopolio puede ponerse un límite o tope a lo que cobra, como regla de la vida en sociedad.

Ejemplo: Google

Google fue, en su momento, un típico monopolio natural, porque era el más eficiente, el más innovador, el más instantáneo y el más usado. Habían existido otros buscadores, pero dentro de la oferta y la demanda general de buscadores, Google representaba el 99,99 % de lo que la gente usaba. Era así porque era el más innovador, el más creativo y el que invertía en tecnología y en proceso, lo que hacía que la propia demanda de los consumidores lo usara casi unilateralmente.

Nota

En la grabación el docente menciona “servidores que se llamaban Linux o similares”; por el contexto se entiende que se refiere a otros buscadores de la época.

Ejemplo: los autos voladores

Otro caso de monopolio natural por innovación es el de las empresas con autos que vuelan: Tesla, y otra empresa que habría fabricado también este tipo de vehículos, cuyo nombre no se recuerda en la clase. Hasta ahora es una prestación monopólica.

Nota

El ejemplo de los autos voladores es ilustrativo: lo relevante es la lógica de un monopolio que surge de la innovación.

3.2.2. El monopolio legal

Definición: monopolio legal

Es aquel que, a partir de la intervención del Estado en su función administrativa o jurisdiccional, se consagra, establece o corona como el único prestador de un servicio o producto. Se constituye a través de la materialización de la práctica administrativa del Estado.

Es el Estado el que decide quién será el prestador de determinada línea de ferrocarriles, cuántos serán los prestadores de gas domiciliario o de electricidad domiciliaria y, en su momento, quiénes serían los prestadores del servicio telefónico.

Para determinado tipo de prestaciones resulta **antieconómico e ineficiente**, e incluso destructivo, que haya más de un prestador. No es eficiente que haya tres o cuatro líneas de ferrocarril paralelas para garantizar la competencia. Tampoco es eficiente que haya cuatro o cinco tendidos de servicio eléctrico, o de televisión por cable, en un barrio de la periferia. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el servicio eléctrico es subterráneo, pero en el conurbano viene a través de postes de luz, y también la televisión por cable. Cuatro o cinco tendidos de electricidad o de cable serían antieficientes, antieconómicos y peligrosos; lo mismo vale para cuatro o cinco líneas de red de gas natural en la misma vereda.

Por una cuestión de escala resulta más eficiente, a través de la intervención estatal en su función administrativa, establecer quiénes serán los únicos prestadores de determinados bienes y servicios, porque responde a una lógica de escala y resulta más seguro. Esto opera a través de un monopolio legal, que es la licencia de la regulación estatal. Por ejemplo, se establece que una empresa servirá la energía eléctrica domiciliaria desde la avenida Córdoba hacia el norte hasta el último punto del país, y otra desde la avenida Córdoba hacia el sur hasta Ushuaia. Esto es independiente del producto que se brinde (línea férrea, teléfono, electricidad) y no está determinado por la inventiva o creatividad del producto o servicio, sino por la intervención del Estado a través de su función administrativa de regulación.

Ejemplo: la telefonía en las décadas del 80 y del 90

En la década del 80 y parte de la del 90, las viviendas se vendían con una diferencia de precio según tuvieran o no teléfono: una casa sin teléfono valía cierta suma y una casa con teléfono, bastante más. La gente no tenía acceso a algo tan básico como una línea telefónica, que era un diferenciante exclusivo. El único prestador era el Estado, que tenía la empresa de teléfonos pero no instalaba teléfonos (paradoja). En la década del 90 se privatizó, pasó de manos del Estado a manos privadas y bajó el precio del producto: tener teléfono dejó de ser una excepción y pasó a ser algo de mercado.

De este modo el Estado incidía en el mercado inmobiliario, según decidiera dónde instalar la línea telefónica. El Estado estableció el precio del teléfono, que no se correspondía con un precio de mercado sino con un privilegio. La trampa es la regulación: el que regula es el que impone el precio, lo que dio lugar a corrupción y transacciones anómalas.

Aspecto	Monopolio natural	Monopolio legal
Origen	La inventiva, la creatividad y la innovación en el proceso o en el producto.	La intervención del Estado en su función administrativa (o jurisdiccional), que lo consagra como único prestador.
Por qué no hay rivales	No porque esté prohibida la competencia, sino porque es el más innovador y eficiente.	Porque el Estado establece quiénes serán los únicos prestadores, por escala, eficiencia y seguridad.
Límite del precio	La demanda: puede fijar el precio que quiera, pero sin demanda no hay mercado.	La regulación estatal ("el que regula es el que impone el precio").
Ejemplos de la clase	Google; Tesla (autos voladores); el proceso patentado de asistencia jurídica.	Ferrocarriles, gas y electricidad domiciliaria, telefonía en su momento.
´Es intrínsecamente malo?	No es intrínsecamente malo, pero existe y debe ser controlado.	No es intrínsecamente malo, pero existe y debe ser controlado.

3.3. Educación para el consumo y participación social

El tercer mandato es la **educación para el consumo**: formación ciudadana para la toma de decisiones informadas.

El cuarto mandato es la **participación social**: creación e intervención de asociaciones de consumidores en entes reguladores de servicios. Se les brindó legitimación activa para tener la representación colectiva; así lo denomina la Constitución: "asociaciones que propendan a esos fines". Son asociaciones de consumidores, por ejemplo, de energía eléctrica de la provincia de Buenos Aires, de servicios de salud o de renta de alquiler. Son agrupaciones gremiales que tienden a proteger los derechos del consumidor y la relación de consumo.

Nota

La expresión "asociaciones que propendan a esos fines" corresponde al artículo 43 de la Constitución Nacional (amparo); el artículo 42, por su parte, prevé la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios y su participación en los organismos de control.

Mandato de actuación estatal	Contenido	Idea clave
1. Defensa de la competencia	Obligación de neutralizar distorsiones del mercado y abuso de posición dominante.	Monopolio, duopolio y posición dominante.
2. Control de monopolios	Regulación estricta sobre monopolios naturales y legales en servicios públicos.	Monopolio natural (innovación) y monopolio legal (regulación estatal).
3. Educación para el consumo	Formación ciudadana para la toma de decisiones informadas.	Consumidores que deciden con información.
4. Participación social	Creación e intervención de asociaciones de consumidores en entes reguladores de servicios.	Legitimación activa y representación colectiva.

3.4. Cuadro Cornell: Bloque III

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
´Qué es la defensa de la competencia y qué es una posición dominante?	Obligación estatal de **neutralizar distorsiones del mercado y abuso de posición dominante**. La posición dominante puede ser un monopolio o un duopolio que acuerda precio y cantidad.
´Qué diferencia hay entre monopolio natural y monopolio legal?	▪ **Natural:** nace de la inventiva y la innovación (Google). Su límite es la demanda. ▪ **Legal:** el Estado, en su función administrativa, consagra un único prestador por escala, eficiencia y seguridad (ferrocarril, gas, electricidad, teléfonos). ▪ Ninguno es intrínsecamente malo, pero ambos deben ser controlados.
´Qué son la educación para el consumo y la participación social?	▪ **Educación:** formación ciudadana para decidir de manera informada. ▪ **Participación social:** asociaciones de consumidores con legitimación activa y representación colectiva en los entes reguladores.

Resumen: Los mandatos de actuación estatal del artículo 42 son la defensa de la competencia, el control de monopolios, la educación para el consumo y la participación social. El monopolio no es intrínsecamente malo: puede ser natural (por innovación) o legal (por regulación estatal), y en ambos casos debe ser controlado para evitar distorsiones y abusos de posición dominante.

4. El enfoque del análisis económico del derecho

4.1. Libre mercado y derechos del consumidor: ´conceptos antagónicos?

La cátedra enseña derecho constitucional sin dejar de tener presente el **análisis económico del derecho**, y es una de las pocas cátedras que adopta ese enfoque.

En el manual, el titular de la cátedra examina la regulación constitucional del mercado desde la perspectiva de interrelacionar el análisis económico del derecho y la teoría constitucional. Demuestra que las libertades de mercado y los derechos del consumidor no son conceptos antagónicos (contrarios o enemigos), sino **complementarios**: relación de consumo, derechos del consumidor y libertad de mercado.

La existencia de la libertad de mercado no significa la indefensión del consumidor, porque allí el derecho constitucional aplica la defensa del consumidor (artículo 42 y los derechos antes vistos) junto a una economía libre.

Se trata de una **posición doctrinaria**. Es posible estar a favor de una economía totalmente centralizada o estatizada, o de una de libre mercado; no es una cuestión de decir que está bien o mal. Dentro de la concepción de la cátedra, la economía más adecuada es una economía de libre mercado, pero eso no significa que el consumidor esté indefenso: tiene, por parte de la reforma de 1994, ciertas garantías. Por eso no son enemigas la libertad de mercado y los derechos del consumidor. Es una posición opinable, ilustrada con los ejemplos de la función administrativa que distingue monopolio natural y monopolio legal.

Importante

Las libertades de mercado y los derechos del consumidor **no son conceptos antagónicos, sino complementarios**. La libertad de mercado no significa la indefensión del consumidor: el artículo 42 y las garantías de la reforma de 1994 conviven con una economía libre. Es una posición doctrinaria y, por lo tanto, opinable.

4.2. Asimetría informativa y fallas de mercado

Desde la perspectiva económica de la teoría constitucional de la defensa del consumidor, se analizan cuatro escenarios, cada uno con un diagnóstico de mercado y una respuesta constitucional.

4.2.1. Escenario 1: asimetría informativa

La asimetría informativa es un concepto económico. Diagnóstico de mercado: el proveedor posee información completa sobre costos, riesgos y fallas. El consumidor actúa

con una **racionalidad limitada**: no tiene idea del precio, del costo ni de las fallas del producto.

Respuesta constitucional: exigencia de información objetiva, veraz, detallada y gratuita del producto, para nivelar la negociación (la relación de consumo).

Ejemplo: la composición de un zapato o de un alimento

La información debe ser objetiva: en un zapato, qué parte es de cuero y qué parte sintética; en un alimento, con qué está compuesto. De lo contrario existe asimetría de información y no se sabe qué se está consumiendo.

4.2.2. Escenario 2: fallas de mercado y barreras

Diagnóstico: existencia de oligopolios y monopolios de hecho, y barreras de entrada que anulan la libre elección y la competencia.

Definición: oligopolio y barrera de entrada

Un oligopolio es cuando hay dos o tres oferentes, y un monopolio es cuando hay uno solo; "de hecho" significa concreto. Las barreras de entrada impiden que ingrese otro prestador y anulan la libre elección entre más oferentes.

Respuesta constitucional: deber de las autoridades de tutelar la competencia objetiva e impedir el abuso de posición dominante.

Puede pensarse que una posición dominante solo corresponde a empresas privadas, pero también puede haber abuso de posición dominante cuando una empresa estatal es la única que presta un servicio de manera monopólica. No es que, per se, por ser privada una empresa actúe de forma depredatoria y, por ser estatal, de forma benévola: la empresa estatal única también puede actuar de forma depredatoria, eliminando la competencia. Los remedios constitucionales, frente a un oligopolio o a un monopolio, público o privado, tienden a controlarlo y a permitir la competencia; por eso una economía de libre mercado no es necesariamente antagónica de los derechos del consumidor.

4.3. Costos de transacción y servicios cautivos

4.3.1. Escenario 3: costos de transacción

Definición: costo de transacción

Es el hecho de pagar un costo por una decisión, ya sea individual o grupal; pagar el costo de las propias decisiones es un costo de transacción. Vivir implica costos de transacción, que todos pagan, consciente o inconscientemente, en la vida y en la economía.

Como ilustración, quien dedica su tiempo a una clase podría estar haciendo otra cosa: paga un costo, pero también tiene un incentivo, que es aprobar la materia.

Diagnóstico: litigar de forma individual por daños de bajo monto genera un costo superior al perjuicio sufrido. El término económico es **costo de dispersión**.

Ejemplo: los 10.000 pesos

Un abogado es convocado para litigar en defensa del consumidor de una persona a quien, hace cinco años, Telefónica de Argentina colocó un cargo indebido en su tarjeta de crédito. Tras establecerse el derecho del consumidor, corresponde devolverle el monto retenido ilegal o arbitrariamente: 10.000 pesos. Al abogado no le conviene iniciar una causa por ese monto; si lo hace, será para ganar imagen o por bondad.
La variable económica cambia si, en lugar de una persona, hay 100.000: 10.000×100.000. A través de una **acción colectiva**, a partir del caso de una persona, se reunen todos los de su tipo: litigar de forma individual no sirve, pero litigar de forma colectiva sirve al abogado, al consumidor y a todos los consumidores en igual situación. Cuando un consumidor plantea que le cargan de más en un servicio de ese tipo, es seguro que hay muchas otras personas en la misma situación, y eso permite ir a buscar al resto. Esto se conoce como **acción de clase**.

Respuesta constitucional: reorganización de incentivos procesales para evitar la impunidad de conductas ilícitas sistemáticas: **acción de amparo colectivo**.

4.3.2. Escenario 4: fallas de información en servicios

Diagnóstico: sistemas cautivos en servicios públicos, donde el usuario no posee sustitutos inmediatos en el mercado.

Respuesta constitucional: participación de los usuarios en marcos regulatorios y control de calidad y eficiencia de la prestación. Ejemplos: audiencias públicas cuando se va a aumentar una tarifa (servicio de ómnibus, de gas, de teléfono), marcos regulatorios y entes regulatorios.

Escenario	Diagnóstico de mercado	Respuesta constitucional	Ejemplo de la clase
1. Asimetría informativa	El proveedor posee información completa sobre costos, riesgos y fallas; el consumidor actúa con racionalidad limitada.	Exigencia de información objetiva, veraz, detallada y gratuita del producto, para nivelar la negociación.	Composición de un alimento; materiales de un zapato.
2. Fallas de mercado y barreras	Oligopolios y monopolios de hecho, y barreras de entrada que anulan la libre elección y la competencia.	Deber de las autoridades de tutelar la competencia objetiva e impedir el abuso de posición dominante.	Posición dominante tanto privada como estatal.
3. Costos de transacción	Litigar de forma individual por daños de bajo monto genera un costo superior al perjuicio sufrido (costo de dispersión).	Reorganización de incentivos procesales para evitar la impunidad de conductas ilícitas sistemáticas: acción de amparo colectivo.	Los 10.000 pesos multiplicados por 100.000 afectados.
4. Fallas de información en servicios	Sistemas cautivos en servicios públicos, donde el usuario no posee sustitutos inmediatos en el mercado.	Participación de los usuarios en marcos regulatorios y control de calidad y eficiencia de la prestación.	Audiencias públicas ante un aumento de tarifas.

4.4. Dimensión microeconómica de la eficiencia

Cuando una empresa externaliza costos imponiendo cargos indebidos o fabricando productos defectuosos, sabiendo que los consumidores no la demandarán individualmente, se produce una **distorsión de la eficiencia**.

El remedio constitucional consiste en que el derecho interviene **redistribuyendo las cargas de información y el riesgo**, asegurando que los precios reflejen los verdaderos costos sociales de producción. Esto se logra mediante dos mecanismos.

Definición: eficiencia informativa

Es un método: reducir el costo de adquisición de la información para el consumidor incrementa la competencia entre los diferentes oferentes y fuerza y obliga a la mejora sustancial en la calidad global del producto.

La eficiencia informativa obliga a informar cómo se fabricó un producto (el proceso, el tiempo, las garantías y demás), lo que reduce la asimetría de la información. El consumidor puede elegir por precios, por productos y por cantidad: adquirir el más barato, sabiendo que tiene menor calidad pero le sirve más para esa adquisición, o el más caro, que tiene más durabilidad.

Definición: riesgo moral corporativo (*moral hazard*)

La falta de mecanismos colectivos efectivos (es decir, de control) induce al productor a incurrir en pequeñas conductas ilícitas masivas de carácter lucrativo, denominadas **daños hormiga**.

No se trata de una falla estructural ostensible, visible o total, sino imperceptible, pero ponderada dentro del sistema de producción. Como el productor sabe que no habrá defensa del consumidor ni control del producto, estructuralmente tiene una falla, pero le sirve en la ponderación de costos y beneficios: produce algo defectuoso porque eso está ponderado en los costos, y no tiene control, penalidad ni riesgo de control.

En síntesis, el artículo 42 aporta normativa constitucional, conceptos constitucionales que unen el derecho y la economía, y doctrina de la teoría constitucional para dar solución a estos problemas de los derechos del consumidor.

Mecanismo	En qué consiste	Efecto
Eficiencia informativa	Reducir el costo de adquisición de la información para el consumidor.	Incrementa la competencia entre los productores y fuerza la mejora sustancial en la calidad global del producto.
Riesgo moral corporativo (*moral hazard*)	La falta de mecanismos colectivos efectivos de control induce al productor a incurrir en pequeñas conductas ilícitas masivas de carácter lucrativo (daños hormiga).	El defecto o el cargo indebido queda ponderado dentro de los costos del sistema de producción, porque no hay penalidad ni riesgo de control.

4.5. Cuadro Cornell: Bloque IV

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
´Se oponen la libertad de mercado y los derechos del consumidor?	No: son **complementarios**. La libertad de mercado no implica la indefensión del consumidor. Es una posición doctrinaria, opinable.

Preguntas / palabras clave	**Notas / respuestas**
´Cuáles son los cuatro escenarios del análisis económico?	▪ **1. Asimetría informativa:** respuesta, información objetiva, veraz, detallada y gratuita. ▪ **2. Fallas de mercado y barreras:** respuesta, tutela de la competencia y freno al abuso de posición dominante (público o privado). ▪ **3. Costos de transacción:** respuesta, incentivos procesales y amparo colectivo. ▪ **4. Fallas de información en servicios:** respuesta, participación de usuarios (audiencias públicas) y control de calidad.
´Qué es el costo de dispersión?	Litigar individualmente por daños de bajo monto cuesta más que el perjuicio sufrido. Con 10.000 pesos por 100.000 afectados, la **acción colectiva** sí resulta conveniente.
´Qué son la eficiencia informativa y el riesgo moral corporativo?	▪ **Eficiencia informativa:** reducir el costo de adquirir información incrementa la competencia y mejora la calidad. ▪ **Riesgo moral corporativo** (*moral hazard*): sin controles colectivos efectivos, el productor comete pequeñas conductas ilícitas masivas y lucrativas (**daños hormiga**) porque ya las pondera como costo.
Resumen: Desde el análisis económico del derecho, libertad de mercado y defensa del consumidor son complementarias. El derecho corrige asimetrías informativas, fallas de mercado, costos de transacción y fallas de información en servicios, y desactiva el riesgo moral corporativo que alimenta los daños hormiga, redistribuyendo las cargas de información y de riesgo.	

5. El caso Halabi y las acciones colectivas

5.1. El caso Halabi (2009)

El fallo **"Halabi, Ernesto c/ Poder Ejecutivo Nacional"** (Corte Suprema de Justicia de la Nación, 2009) constituye un hito procedimental indispensable para entender los derechos constitucionales del consumidor.

Se trataba de un abogado que había tenido un problema con su línea de teléfono: se la habían intervenido, es decir, lo escuchaban ilegalmente. El planteo no se dio solo por la parte penal, sino por la parte de defensa del consumidor, porque era usuario de un servicio telefónico.

Existía una **omisión legislativa** de regulación de procesos colectivos. Por un solo caso no valía la pena, pero eran 100.000 casos de servicio telefónico con ese problema, y allí sí: la ecuación económica se une al respeto de los derechos. La Corte sentó una doctrina jurídica de valor normativo directo.

Hasta 2009 estaba incorporado el artículo 42 de la Constitución Nacional, pero no establecía este subtipo. En Halabi se construye conceptualmente la doctrina de los **intereses individuales homogéneos**, que no está nombrada así en la Constitución ni en la Ley de Defensa del Consumidor.

Definición: construcción pretoriana

Es una construcción conceptual elaborada por la Corte Suprema. En 2009 la Corte incorporó al derecho argentino un concepto del derecho norteamericano que en Estados Unidos ya existía, según lo expuesto, desde la década final de los 80: las *class actions* o **acciones de clase**.

Nota

Las acciones de clase federales norteamericanas se regulan de forma moderna desde la Regla 23 (1966); el docente alude de manera general a su existencia previa en ese sistema.

La acción de clase se ejemplifica así: Halabi no era el único usuario de teléfono, pero estaba nominalmente determinado. Un número de teléfono correspondía a Halabi y no había otra persona con ese mismo número, lo que hacía que esa relación de consumo fuera perfectamente individualizable. Hay millones de usuarios de teléfono, pero cada uno tiene un número propio. Es una relación que se puede determinar, a diferencia del derecho ambiental, que es indeterminado porque afecta a muchas personas pero a ningún particular específicamente.

5.2. Intereses individuales homogéneos y clasificación de los derechos

Definición: interés individual homogéneo

Interés en una relación de consumo (por ejemplo, el usuario de una línea de teléfono) que es:

- **Individual**, porque es claramente determinado el titular del consumo; es nominativo, individualizado.
- **Homogéneo**, porque no son solo uno sino millones; la homogeneidad está dada por el tipo de producto del cual son titulares (en el caso, usuarios de teléfono). Cada titular puede identificarse individualmente en ese conglomerado.

En el derecho ambiental esto es difícil: no se puede establecer cuánto afectó una contaminación a cada persona, de modo que el bien es **indivisible**. En el derecho de consumo, en cambio, la relación de consumo es **divisible**.

La Corte distingue así tres categorías de derechos:

A. **Derechos subjetivos individuales.** Clasificación tradicional, de titularidad exclusiva, divisibles y ejercidos de manera personal e individual por el afectado.

B. **Derechos de incidencia colectiva sobre bienes colectivos.** Recaen sobre bienes indivisibles que pertenecen a la comunidad: medio ambiente, patrimonio histórico, una plaza, un río que "es de todos, pero no es de nadie". Es lo opuesto al caso Halabi: allí hay un titular de una línea de teléfono; en un río, no se puede determinar qué parte es de cada uno.

C. **Derechos de incidencia colectiva sobre intereses individuales homogéneos.** Derechos individuales divisibles lesionados por una causa o hecho común indivisible. Se da en una relación de consumo; por ejemplo, los cobros indebidos en una tarjeta o en un servicio, como el cargo de la tarifa de electricidad cobrado a un millón de personas y que luego se declaró que no correspondía.

Categoría (Halabi)	Características	Ejemplo de la clase
A. Derechos subjetivos individuales	Clasificación tradicional; titularidad exclusiva; divisibles; ejercidos de manera personal e individual por el afectado.	El titular de una línea de teléfono individualizado.
B. Derechos de incidencia colectiva sobre bienes colectivos	Recaen sobre bienes indivisibles que pertenecen a la comunidad: "es de todos, pero no es de nadie".	Medio ambiente, patrimonio histórico, una plaza, un río.
C. Derechos de incidencia colectiva sobre intereses individuales homogéneos	Derechos individuales divisibles lesionados por una causa o hecho común indivisible. La homogeneidad está dada por el tipo de producto del que son titulares.	Cobro indebido de un cargo de tarifa de electricidad a un millón de personas.

Aspecto	Relación de consumo (interés individual homogéneo)	Derecho ambiental (bien colectivo)
Titulares	Determinados: se los puede identificar individualmente.	Indeterminados: afecta a muchas personas, pero a ningún particular específicamente.
Divisibilidad	Divisible: se puede establecer la afectación de cada uno.	Indivisible: no se puede establecer cuánto afectó la contaminación a cada uno.
Fuente de la homogeneidad	El tipo de producto del cual son titulares (usuarios de teléfono).	El bien pertenece a la comunidad: es de todos y no es de nadie.

5.3. Síntesis de la defensa del consumidor

Integrando la doctrina procesal de Halabi, la perspectiva institucional del manual y el artículo 42 de la Constitución Nacional, se concluye que las acciones colectivas en materia de consumo operan como una **herramienta procesal clave** que resuelve las fallas del sistema judicial tradicional, que no las tenía en cuenta, y convierte las cláusulas constitucionales en **garantías efectivas y operativas** en una relación de consumo.

Importante

Las acciones colectivas son una **herramienta procesal clave** que resuelve las fallas del sistema judicial tradicional y convierte las cláusulas constitucionales en **garantías efectivas y operativas** en la relación de consumo.

5.4. Cuadro Cornell: Bloque V

Preguntas / palabras clave	**Notas / respuestas**
´Qué resolvió el caso Halabi (2009)?	Ante una **omisión legislativa** de procesos colectivos, la Corte construyó la doctrina de los **intereses individuales homogéneos**, una *construcción pretoriana* inspirada en las *class actions* norteamericanas.
´Qué es un interés individual homogéneo?	Es individual porque el titular del consumo está determinado, y homogéneo porque son millones de titulares del mismo tipo de producto (por ejemplo, usuarios de teléfono). La relación de consumo es divisible.
´Qué tipos de derechos distingue Halabi?	▪ **A.** Derechos subjetivos individuales (divisibles, titularidad exclusiva). ▪ **B.** Derechos de incidencia colectiva sobre bienes colectivos (indivisibles: ambiente, río, plaza). ▪ **C.** Derechos de incidencia colectiva sobre intereses individuales homogéneos (divisibles, causa común indivisible: consumo).
´Cómo se vuelve efectiva la cláusula constitucional?	Las acciones colectivas son una **herramienta procesal clave** que resuelve las fallas del sistema judicial tradicional y convierte las cláusulas constitucionales en **garantías efectivas y operativas**.

Resumen: Como el costo de litigar individualmente por montos bajos supera el perjuicio, el caso Halabi (2009) incorporó las acciones colectivas mediante la categoría de los intereses individuales homogéneos. La Corte distinguió derechos individuales, derechos de incidencia colectiva sobre bienes colectivos y derechos de incidencia colectiva sobre intereses individuales homogéneos, y las acciones colectivas convierten las cláusulas constitucionales en garantías efectivas y operativas.

Síntesis final de la clase

La clase mostró cómo la reforma constitucional de 1994 reemplazó la ficción de una igualdad formal entre empresa y consumidor por el reconocimiento de la vulnerabilidad estructural del consumidor. El artículo 42 organiza esa protección en dos planos: derechos sustantivos (salud y seguridad, intereses económicos, información veraz y trato digno) y mandatos de actuación estatal (defensa de la competencia, control de monopolios naturales y legales, educación para el consumo y participación social).

Desde el análisis económico del derecho, se sostiene que libertad de mercado y defensa del consumidor son complementarias: el derecho corrige asimetrías informativas, fallas de mercado, costos de transacción y fallas de información, y desactiva el riesgo moral corporativo que alimenta los daños hormiga. Como el costo de litigar individualmente por montos bajos supera el perjuicio, el caso Halabi (2009) incorporó las acciones colectivas mediante la categoría de los intereses individuales homogéneos, y con ello las acciones colectivas convierten las cláusulas constitucionales en garantías efectivas y operativas.

Para el repaso se indicó consultar el manual, la Constitución y los conceptos vistos en la clase.

Material complementario: utilidad de los contenidos

Los apuntes originales incluyen una reflexión sobre la utilidad profesional y personal de lo visto en la clase.

En la vida profesional

- **Litigar con estrategia.** Amparos de salud (prótesis, prepagas), cobros indebidos y cláusulas abusivas; y entender por qué mil reclamos de 10.000 pesos conviene transformarlos en una acción colectiva.
- **Asesorar a empresas.** Saber qué exige el artículo 42 (información comprensible, trato digno, contratos sin cláusulas abusivas) evita sanciones y reclamos masivos. El riesgo moral y los "daños hormiga" son riesgos legales reales.
- **Argumentar mejor.** El análisis económico del derecho (costos de transacción, asimetría informativa, incentivos) brinda un lenguaje que entienden jueces, empresas y reguladores.
- **Moverse en el ámbito regulatorio.** Audiencias públicas, entes reguladores, defensa de la competencia y asociaciones de consumidores son escenarios donde se ejerce la profesión.

En la vida personal

- **Todos los días se es consumidor.** Tarjeta, prepaga, telefonía, alquiler de autos, servicios: permite reconocer un cobro indebido, una cláusula abusiva o un contrato incomprensible.
- **Saber qué se puede exigir.** Información veraz y gratuita, trato digno y, en caso de duda, una interpretación a favor del consumidor; y se puede reclamar colectivamente aunque el monto sea pequeño.

´Es útil? Sí, y por qué

- **Porque es transversal.** Se aplica a salud, bancos, seguros, telecomunicaciones y servicios públicos: casi cualquier cliente será, a la vez, consumidor.
- **Porque convierte la teoría en herramienta.** El caso Halabi muestra cómo una cláusula constitucional se vuelve garantía operativa a través de un proceso.
- **Porque entrena una forma de pensar.** Ver las normas como incentivos (quién gana, quién paga, quién reclama) mejora el razonamiento jurídico en cualquier rama del derecho.